

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5552/2533

บริษัทเจ.เอ็น.พี.ธุรกิจ จำกัด
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 368, มาตรา 1336

โจทก์ยื่นคำขอเช่าใช้บริการเทเล็กซ์ กับการสื่อสารแห่งประเทศไทยการสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงมีหนังสือติดต่อขอเช่าคู่สายเคเบิลจากจำเลย จำเลยเรียกค่าใช้ จ่ายในการติดตั้งคู่สายเคเบิลจากโจทก์ 7 ,000 บาท โจทก์ชำระให้โดยทราบเงื่อนไข การชำระเงินตามหนังสือเรื่องการสร้างคู่สายเคเบิลสำหรับบริการเทเล็กซ์ เอกสาร หมาย จ.1แล้ว ปรากฏว่าจำเลยกำหนดคู่สายเพื่อจะติดตั้งแก่โจทก์แล้วแต่จำเลยได้ รับหนังสือการเลิกเช่าสายเคเบิลเพื่อใช้บริการเทเล็กซ์จากการสื่อสารแห่ง ประเทศไทยเสียก่อน จึงยังไม่ได้ติดตั้งแก่โจทก์หนังสือเอกสารหมาย จ.1 นั้นมี ข้อความว่า...เมื่อนำไปใช้บริการเทเล็กซ์ อาจไม่ได้รับความสะดวก จำเลยจะไม่รับผิดชอบแล้วมีข้อความต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันว่า เมื่อโจทก์ได้ชำระค่าติดตั้งสายเทเล็กซ์ แล้วเกิดขัดข้องจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถติดตั้งใช้งานเทเล็กซ์ได้ ด้วยเหตุใดก็ตาม จำเลยสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าติดตั้ง แสดงเจตนากรณีในสัญญา ว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องติดตั้งคู่สายเทเล็กซ์ ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทย เมื่อติดตั้ง แล้วการสื่อสารแห่งประเทศไทยไม่สามารถใช้งานเทเล็กซ์ จำเลยจึงจะมีสิทธิที่จะไม่ คืนเงินค่าติดตั้งได้เท่านั้น ส่วนงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยบอกเลิกการเช่าสาย เคเบิลไปยังจำเลยโดยปรากฏใจความว่า การสื่อสารแห่งประเทศไทยแจ้งให้โจทก์นำ เงินค่าสร้างคู่สายไปชำระให้จำเลยแล้วตอบรับไป แต่โจทก์ไม่ตอบรับการสื่อสารแห่ง

ประเทศไทยจึงขอ บอกเลิกการเช่าสายเคเบิลต่อจําเลยทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังไม่เคยรับการติดตั้งเครื่องเทเล็กซ์ แต่ประการใดการบอกเลิกสัญญาเช่นนี้ไม่ใช่ข้อขัดข้องจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ไม่สามารถติดตั้งใช้งานเทเล็กซ์ ตามความหมายของหนังสือเอกสารหมายเลข.1 จําเลยรับเงินค่าติดตั้งสายเคเบิลจากโจทก์แล้วไม่ได้ติดตั้งโดยไม่ใช้ความผิดของโจทก์ จําเลยต้องคืนเงินแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ได้ยื่นคำขอเช่าใช้บริการเทเล็กซ์กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงติดต่อขอเช่าคู่สายเคเบิลจากจําเลย จําเลยคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคู่สายเคเบิลเป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท โจทก์ได้ชำระเงินค่าติดตั้งดังกล่าวให้แก่จําเลยไปแล้ว ต่อมาการสื่อสารแห่งประเทศไทยมีหนังสือถึงจําเลยแจ้งยกเลิกการเช่าคู่สายเคเบิลที่ขอไว้เพื่อติดตั้งให้โจทก์อ้างว่าโจทก์ยังมิได้ชำระเงินค่าติดตั้งคู่สายเคเบิล จําเลยจึงงดการติดตั้งคู่สายเคเบิลดังกล่าวโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามเงินค่าติดตั้งจำนวน ๗,๐๐๐ บาท คืน แต่จําเลยไม่คืนให้ขอให้บังคับจําเลยชำระเงิน ๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยนับถึงวันฟ้องจำนวน ๓๙๓.๗๕ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน ๗,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จําเลยให้การว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง จําเลยได้รับเงินค่าติดตั้งสร้างสายเทเล็กซ์ จำนวน ๗,๐๐๐ บาท จากโจทก์จริง แต่จําเลยไม่ต้องคืนเงินดังกล่าวให้แก่โจทก์ เพราะโจทก์ทราบและยินยอมในขณะที่ชำระเงินให้จําเลยแล้วว่าเมื่อจําเลยได้รับชำระค่าติดตั้งสร้างสายเทเล็กซ์แล้ว เกิดข้อขัดข้องทางการสื่อสารแห่งประเทศไทยไม่สามารถติดตั้งใช้งานเทเล็กซ์ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จําเลยสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่า

ติดตั้งดังกล่าวแต่ประการใด และหลังจากที่โจทก์นำเงินมาชำระแล้วจำเลยได้ดำเนินการกำหนดคู่สายเลขหมายเพื่อติดตั้งสร้างสายเทเล็กซ์ให้แก่โจทก์และไปติดตั้งสร้างสายเทเล็กซ์ให้ แต่ต่อมาการสื่อสารแห่งประเทศไทยได้มีหนังสือแจ้งยกเลิกการเช่าสายเคเบิลเพื่อให้บริการเทเล็กซ์ระหว่างโจทก์กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย ซึ่งการยกเลิกจะเป็นด้วยเหตุใดก็ตาม จำเลยไม่เกี่ยวข้องจึงมิใช่ความผิดของจำเลยขอให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗,๐๐๐ บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๒๘เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน ๓๙๓.๗๕ บาท

จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมาย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า โจทก์ยื่นคำขอเช่าให้บริการเทเล็กซ์กับการสื่อสารแห่งประเทศไทย การสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงได้มีหนังสือติดต่อขอเช่าคู่สายเคเบิลจากจำเลยจำเลยเรียกค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคู่สายเคเบิลจากโจทก์จำนวน๗,๐๐๐ บาท โจทก์ได้ชำระเงินให้จำเลยโดยทราบเงื่อนไขการชำระเงินตามหนังสือเรื่องการสร้างคู่สายเคเบิลสำหรับบริการเทเล็กซ์ เอกสารหมาย จ.๑ แล้วหลังจากนั้นจำเลยดำเนินการกำหนดคู่สายเพื่อจะนำไปติดตั้งให้แก่โจทก์แต่ก่อนติดตั้งจำเลยได้รับหนังสือจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ตามหนังสือการเลิกเช่าสายเคเบิลเพื่อให้บริการเทเล็กซ์เอกสารหมาย ล.๑ จำเลยจึงยังมิได้ติดตั้งคู่สายเคเบิลให้โจทก์ คดีมีปัญหาเฉพาะในข้อกฎหมายว่า จำเลยจำต้องคืนเงินค่าติดตั้งสร้างสายเท

เลิกซีให้โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ พิจารณาให้เอกสารหมาย จ.๑ มีข้อความที่แสดงว่า จำเลยคิดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายเทเล็กซ์ ๗,๐๐๐ บาท ซึ่งเมื่อนำไปใช้บริการเทเล็กซ์อาจไม่ได้รับความสะดวก จำเลยจะไม่รับผิดชอบ แล้วมีข้อความต่อเนื่องเกี่ยวโยงกันว่า เมื่อโจทก์ได้ชำระค่าติดตั้งสร้างสายเทเล็กซ์แล้วเกิดขัดข้องจากการสื่อสารแห่งประเทศไทย ไม่สามารถติดตั้งใช้งานเทเล็กซ์ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม จำเลยสงวนสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าติดตั้ง แสดงเจตนารมณ์ในสัญญาว่าจำเลยมีหน้าที่ต้องติดตั้งคู่สายเทเล็กซ์ให้การสื่อสารแห่งประเทศไทยแต่เมื่อติดตั้งแล้ว การสื่อสารแห่งประเทศไทยไม่สามารถใช้งานเทเล็กซ์ได้ จำเลยจึงจะมีสิทธิที่จะไม่คืนเงินค่าติดตั้งได้เท่านั้น ส่วนงานที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยบอกเลิกการเช่าสายเคเบิลไปยังจำเลยตามเอกสารหมาย ล.๑ นั้นปรากฏใจความในเอกสารว่าการสื่อสารแห่งประเทศไทยแจ้งให้โจทก์นำเงินค่าสร้างคู่สายไปชำระให้จำเลยแล้วตอบรับไป แต่โจทก์ไม่ตอบรับการสื่อสารแห่งประเทศไทยจึงขอบอกเลิกการเช่าสายเคเบิลต่อจำเลยทั้ง ๆ ที่โจทก์ยังไม่เคยรับการติดตั้งเครื่องเทเล็กซ์แต่ประการใดเห็นว่าการบอกเลิกการเช่าตามหนังสือบอกเลิกการเช่าสายเคเบิลเอกสารหมาย ล.๑ ไม่ใช่ข้อขัดข้องอันเกิดจากการสื่อสารแห่งประเทศไทยที่ไม่สามารถติดตั้งใช้งานเทเล็กซ์ตามความหมายของข้อ ๒ ในเอกสารหมาย จ.๑ แต่อย่างใด จำเลยรับเงินค่าติดตั้งสายเทเล็กซ์จำนวน ๗,๐๐๐ บาท จากโจทก์ แล้วไม่ได้ติดตั้งโดยไม่ใช้ความผิดของโจทก์ จำเลยก็ต้องคืนเงินดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยดังศาลล่างทั้งสองวินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

ศาลแขวงพระนครใต้ - นายบุญส่ง โพธิ์พุทธชัย
ศาลอุทธรณ์ - นายไสว จันทะศรี

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>